

감사결과 처분요구서

- ☒ 미인가 외부인 출입건 감사 -

2016. 7.

감 사 실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사 결과 및 처분요구 사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2
가. ☒ 미인가 외부인 방호구역 무단 출입(징계)	3
나. ☒ 미인가 외부인 출입관리 소홀(징계)	6
다. ☒ ●용역업체 개선 및 통보(개선, 통보)	9

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 ☒ A 인솔하에 민간인이 ☒ 방호구역을 무단으로 출입한 사항에 대해 언론보도 및 이에 대한 원안위 조사결과 공문접수 후 그 진위 여부 등을 확인하기 위하여 조사에 착수하였다.

이후, 위 제보의 진위여부 조사결과 사실로 확인이 되어 감사실에서는 외부인을 무단으로 ☒ 방호구역에 출입시키게 한 직원을 엄정히 문책하여 향후에 유사한 과실이 재발되지 않도록 하고자 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상

☐ ☒ A 및 ☐ , ☒ 용역업체

3. 감사 중점

- ☐ 미인가 외부인 무단출입 사실관계 여부
- ☐ 무단 출입시 A, ☐ , ☒ 업무 과실 여부

4. 감사 기간 및 인원

- ☐ 기간 : 2016. 7. 4. ~ 같은 해 7. 8. (5일간)
- ☐ 인원(2명) : 감사실

Ⅱ. 감사 결과 처분요구 사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서 (대상자)	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☒ ◆팀 (A)	감찰	☒ 미인가 외부인 방호구역 무단 출입	징계(정직)	(1)
2	☒ ◆팀 (E)	감찰	☒ 미인가 외부인 출입 관리 소홀	징계(견책)	(1)
3	☒ ◆팀	감찰	☒ ●용역업체 업무소홀 시정 보고서 제출	통보	-
4	☒ ◆팀	감찰	☒ ●용역업체 업무소홀 관련자 징계 요구	통보	-
5	☒ ◆팀	감찰	●용역업체 업체 선정 기준 개선	개선	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 ☒ 미인가 외부인 방호구역 무단 출입

관 계 부 서 ☒ ◆팀

징계 대상자 A

징 계 종 류 정직

징 계 사 유

「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 제14조(기록과 비치)에 따르면 “원자력사업자는 원자력시설등의 물리적 방호에 관한 사항을 ~ 기록하여 그 사업소마다 갖추어 두어야 한다”고 되어 있다.

그리고, 동법 시행령 제9조(기록과 비치)에 따르면 방호구역에 출입하는 사람과 차량, 반입 ~ 검색한 때마다 기록하며 그 기록은 10년 동안 보존하도록 되어 있다.

한편, 우리 회사 「출입관리지침」 제11조(출입기록 및 의무)에 따르면 “경비 근무자는 인원 ~ 출입기록과 ~ 현황을 기록하고 유지하여야 한다”고 되어 있고, 같은 지침 제17조(일과시간 이외의 출입)에 따르면 “~ 일과시간 이외 출입하고자 할 경우 당직책임자는 관련부서의 서면요청 또는 출입관리시스템을 통한 신청에 따라 관련 서류와 안내요원의 명단을 징구한 후 출입을 승인할 수 있다. 이 경우 당직근무자는 당직근무일지에 해당 사항을 기록하여야 하며, 당직근무 종료 후 보안담당부서에 인계하여야 한다”고 되어 있다.

따라서, 외부인이 일과시간 이외에 출입하고자 할 경우에는 관련부서 출입신청 후 당직책임자 승인을 득한 뒤 출입하여야 하고, 경비근무자는 출입자가 승인이 되었는지 여부를 확인한 뒤 그 출입에 대한 기록을 유지한 후 출입을 허용하여야 한다.

하지만, 위 사람은 본인의 직위를 이용하여 본인 지인들에 대해 출입승인도 없이 무단으로 ㉠ 방호구역에 출입하게 한 사실이 있다.

이에 대해 위 사람은 “주말에 지인들이 갑자기 방문하여 출입하고자 했고, 본인은 출입 전 ㉡ 사무실로 먼저 전화를 걸어 B에게 지인들 방문을 먼저 얘기했다. 그러면, B가 C에게 알려주면 본인은 검문없이 그냥 정문을 통과할 수 있었다”고 진술하였다.

위 사람의 진술에 대해 C는 “A가 권한을 이용해 전화를 걸어와 출입절차 없이 외부인을 태워서 가니 통과시켜 달라고 하였고, 실제로 출입시 이를 허용하였다. 그리고, 위 사실을 D에게 전화로 보고하였다”고 진술한 점으로 보아 실제로 당시 A가 본인의 직위를 이용하여 본인 지인에 대해 출입승인도 없이 ㉠ 방호구역을 출입한 것이 사실임을 확인하였다.

그리고, 위 사람은 ‘*. *. *.부터 ‘*. *. *.까지 총 *회에 걸쳐 개인적으로 방문한 지인들에 대해 방호구역 출입신청 및 허가도 없이 무단으로 출입(차량 2대, 인원 10명)하게 하였다.

뿐만 아니라, 위 사람의 부당행위에 대해 20**. *. *. 기사가 언론에 보도되어 우리 회사의 명예가 실추된 사실이 있고, 같은 해 *. *. 규제기관인 원자력안전위원회는 위 *건의 무단출입에 대해 우리 회사가 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」을 위반하여 과태료를 부과함으로써 회사에 손해를 끼친 사실 또한 있다.

따라서, 위 사람은 ㉠ ㉡책임자임에도 불구하고 관련 규정을 준수하지 않은 점은 ① 본인 직위를 사적으로 이용하여 ② ㉡의 공정한 직무수행을 해쳤으며 ③ 이로 인해 우리 회사가 규제기관으로부터 관련법 위반에 대해 과태료를 부과 받았으며 ④ 언론에 위 사실이 보도되어 우리 회사의 명예가 실추된 점을 고려한다면 위 사람의 행위는 비위의 정도가 매우 무겁다고 판단되며, 위 사항은 「별정직 관리규정」 제43조(징계) 중 “직무상 의무를 위반하거나 태만하였을 경우”, “회사의

체면, 신용을 손상시킨 경우”, “과태료 등으로 회사에 손해를 끼친 경우”에 해당된다고 판단된다.

조치할 사항

- ❖ **사장**은 ☒ A에게 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 및 우리 회사 「출입관리지침」을 위반하여 ☒ 방호구역에 미인가 외부인을 본인 직위를 사적으로 이용하여 무단 출입시킴으로써 우리 회사가 규제기관으로부터 과태료를 부과 받게 하였고, 이로 인한 언론 보도로 인해 우리 회사의 명예를 실추하게 한 책임을 물어 「별정직관리규정」 제43조의 규정에 따라 **징계(정직)** 처분하시기 바랍니다. (**징계**)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 ☒ 미인가 외부인 출입관리 소홀

관 계 부 서 ☒ ◆팀

징계 대상자 E

징계 종 류 견책

징 계 사 유

「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 제14조(기록과 비치)에 따르면 “원자력사업자는 원자력시설등의 물리적 방호에 관한 사항을 ~ 기록하여 그 사업소마다 갖추어 두어야 한다”고 되어 있다.

그리고, 동법 시행령 제9조(기록과 비치)에 따르면 방호구역에 출입하는 사람과 차량, 반입 ~ 검색한 때마다 기록하며 그 기록은 10년 동안 보존하도록 되어 있다.

한편, 우리 회사 「출입관리지침」 제11조(출입기록 및 의무)에 따르면 “경비 근무자는 인원 ~ 출입기록과 ~ 현황을 기록하고 유지하여야 한다”고 되어 있고, 같은 지침 제17조(일과시간 이외의 출입)에 따르면 “~ 일과시간 이외 출입하고자 할 경우 당직책임자는 관련부서의 서면요청 또는 출입관리시스템을 통한 신청에 따라 관련 서류와 안내요원의 명단을 징구한 후 출입을 승인할 수 있다. 이 경우 당직근무자는 당직근무일지에 해당 사항을 기록하여야 하며, 당직근무 종료 후 보안담당부서에 인계하여야 한다”고 되어 있다.

따라서, 외부인이 일과시간 이외에 출입하고자 할 경우에는 관련부서 출입신청 후 당직책임자 승인을 득한 뒤 출입하여야 하고, 경비근무자는 출입자가 승인이 되었는지 여부를 확인한 뒤 그 출입에 대한 기록을 유지한 후 출입을 허용하여야 한다.

하지만, 위 사람은 출입승인도 되지 않은 인원 및 차량에 대해 무단으로 ㉠ 방호 구역에 출입하게 한 사실이 있다.

이에 대해 위 사람은 “*. *. *. *:분 경 A로부터 먼저 전화를 받았다. 휴일이라 당직실에 출입신청을 하시라고 말씀드리니 일정이 바쁘고 ㉡와 ㉢에만 잠시 다녀온다고 했고, A는 ㉣ 책임자이고 해서 제가 거절하기가 곤란해서 허용했다. 그런데, 당시 출입자들에 대해서는 신분증을 확인하고 핸드폰도 받고 출입증을 제공해서 출입하도록 했다. 당시 기록없이 출입하도록 해서 죄송하고 반성한다”고 진술하였다.

위 사람의 진술에 대해 A는 “보통 기존의 경우에는 차량 한대로 주로 본인 차량을 통해 간단히 ㉤에 갔다 왔는데 그날의 경우에는 인원도 많고 차량도 한 대 더 있어서 그냥 출입하기가 곤란한 생각이 들었다. 그래서 그 날은 출입할 때 정문에서 모두 내려서 ㉥에 들어서 모두 주민등록증을 출입증으로 교체한 뒤 정상적으로 들어왔다. 그런데 아마도 당시 ㉦근무자가 기록을 하지 않고 그냥 출입증만 교체해 준 듯하다”고 진술하였다.

따라서, 위 두 사람의 진술 내용을 종합해 볼 때, E는 근무 중 A로부터 사전에 출입 승인이 되지 않은 지인들에 대한 출입요청을 받고, 당직책임자로부터 출입 승인 절차도 거치지 않은 채 본인이 임의로 출입증을 발급한 후 출입을 하게 하였고 이에 대한 출입기록 조작 하지 않은 점은 ㉧근무자로서의 임무인 “모든 출입자에 대한 철저한 검문검색과 비인가자의 출입통제” 및 “인원 및 차량의 출입에 대한 기록 유지”에 소홀했다고 판단된다.

뿐만 아니라, 위 사람의 부당행위로 인해 20**. *. *. 기사가 언론에 보도되어 우리 회사의 명예가 실추된 사실이 있고, 같은 해 *. *. 규제기관인 원자력안전위원회는 위 *건의 무단출입에 대해 우리 회사가 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」을 위반하여 과태료를 부과함으로써 회사에 손해를 끼친 사실 또한 있다.

따라서, 위 사람은 ☒ 출입 관련 법규를 위반한 행위책임이 있으며, 「취업규칙」 제73조(징계) “직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만하였을 경우”, “회사의 체면, 신용을 손상시킨 경우”의 징계사유에 해당 된다고 판단된다.

조치할 사항

- ❖ **사장**은 E에게 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 및 우리 회사 「출입관리지침」을 위반하여 ☒ 방호구역에 미인가 외부인을 출입시키고, 기록 관리도 하지 않음으로써 우리 회사가 규제기관으로부터 과태료를 부과 받게 하였고, 이로 인한 언론 보도로 인해 우리 회사의 명예를 실추하게 한 책임을 물어 「인사관리규정」 제103조의 규정에 따라 **징계(견책)** 처분하시기 바랍니다.
(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선 · 통 보 요 구

제 목 ☒ ◎용역업체 업무 소홀 시정 및 통보

관 계 부 서 ☒ ◆팀

종 류 개선·통보

내 용

☒ ◆팀은 본부 ●업무를 위해 ◎용역을 협력업체에게 발주하여 운영하고 있다.

「◎용역 시방서」 제10조(●의 직무 및 무기사용)에 따르면 “◎은 ~ 국가중요 시설 ●업무 수행 중 국가중요시설의 정상적인 운영을 해치는 장해를 일으켜서는 아니 된다”고 되어 있고, 같은 시방서 제16조(대가감액 및 제재금 부과)에 따르면 “발주자는 계약상대자의 업무수행에 하자가 있는 경우 제재금을 부과할 수 있으며, 기성금 지급시 제재금에 해당되는 금액을 감액하고 지급할 수 있다”고 되어 있다.

또한, 동 시방서 제17조(용역하자 책임)에 따르면 “계약상대자는 과업수행 중 하자 발생시 발주자의 요청에 의하여 원인조사 후 시정조치 보고서를 제출하여야 한다”고 되어 있고 제6조(인력운영계획 등)에 따르면 “계약상대자는 ●근무자를 통제하기 위해 ~ 징계사유 발생시 그 절차에 따라 처리하여야 한다”고 되어 있다.

한편, 「◎ 계약특수조건」 제4조(용역의 범위)에 따르면 “계약상대자는 ●대상 시설에 대한 방법, 방재 ~ 수행한다. 그리고 그 방법의 업무는 ●구역내의 질서유지 및 출입자·차량 통제 및 방문객 안내 업무를 포함 한다”고 되어 있고, 같은 조건 제14조(손해배상 등)에 따르면 “계약상대자 또는 ●근무자의 귀책 사유로 발주자가 제3자에게 용역업무 이행과 관련한 손해배상 등을 한 때에는 손해배상책임을 진다”고 되어 있다.

따라서, 계약상대자는 ●업무 수행 중 위 계약조건에 따라 ☒를 출입하는 출입자·차량이 정상적인 절차에 따라 출입하는지 여부를 확인하여야 하고, 만일 비정상적인 절차로 출입하고자 하는 출입자·인원이 있다면 절차에 따라 출입을 허용하지 말아야 한다.

그리고, 위 업체가 위 절차를 위반하여 하자가 발생한 경우에는 하자 원인에 대한 시정조치 보고서를 제출하여야 하고, 그 원인이 계약상대자에게 있는 경우 관련자 징계 등 그 책임을 져야 한다.

그러나, 위 업체는 *회에 걸쳐 출입승인도 되지 않은 외부인(10명) 및 차량(2대)을 무단으로 ☒ 내부로 출입을 허용하였다.

위 사항에 대해 위 업체 B 및 F는 “A가 권한을 이용해 전화를 걸어와 출입절차 없이 외부인을 태워서 가니 통과시켜달라고 하였고, 실제로 출입시 이를 허용하였다. 그리고, 위 사실을 D에게 전화로 보고 하였다”고 진술하였다.

그런데, A의 무단 출입과 관련하여 ① 차량, 인원 에 대한 기록 관리가 구체적으로 기재되어 원안위에 제보된 점 ② 무단 출입시 B가 주말 휴무중인 D에게 위 사실을 전화로 보고 한 점 등으로 보아 당시 근무하였던 ☒ C는 무단출입 사실이 출입 규정에 위배된다는 사실을 이미 알고 있었던 것으로 추정된다.

따라서, 위 C가 출입관련 절차에 따라 출입자·차량 출입통제 업무를 철저히 하여야 함에도 A가 사적지위를 이용하여 부당하게 요청한 외부인 출입요청에 대해 출입책임자(당시 당직책임자 등) 승인도 없이 임의로 승인한 점은 위 사람들 권한을 넘어선 사항이고 이는 용역의 계약위반 사항이라고 판단된다.

더군다나, 위 사람들의 업무소홀로 인해 우리 회사가 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 위반으로 규제기관으로부터 지적되어 과태료를 부과 받게 되었고, 언론 보도로 인해 명예가 심각하게 실추되는 결과를 초래하였다.

조치할 사항

- ❖ **☒**장은 **☒** 방호구역에 미인가 외부인을 무단으로 출입시키는 등 **●**용역 역무 중 인원·차량 통제업무를 소홀히 한 업체에 대해 관련 계약서 「**●**용역시방서」 제17조(용역하자책임)에 따라 ① 원인조사 후 시정조치 보고서를 제출하도록 하며 (**통보**) ② 동 시방서 제6조(인력운영계획 등) 제3항에 따라 책임이 있는 해당 직원을 징계하도록 요구하고 (**통보**) ③ 아울러, 용역 발주부서로 하여금 향후 **●**용역 업체 선정시 적격심사 기준에 인원·차량 통제업무를 소홀히 하여 징계처분을 받은 인원이 포함된 업체에 대하여 감점 요소를 반영하는 등 개선 조치 하시기 바랍니다. (**개선**)